

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de ilicitud sustancial.

La disciplinada fue absuelta debido a que una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la instrucción, tanto en su fase previa como en la posterior etapa de formulación de cargos, incluyendo en las manifestaciones de la defensa, no encontró el despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el análisis de recursos frente a gastos, inversiones y disminución de pasivos para el año 2010, como por las consignaciones que le fueron reprochadas a la investigada en el pliego de cargos.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 48 núm. 35

IN DUBIO PRO DISCIPLINADO / DUDA RAZONABLE – Falta de prueba

“...Así las cosas, en caso de duda sobre la responsabilidad del disciplinado ésta ha de resolverse a su favor, pues si los hechos que constituyeron en el pliego de cargos una infracción administrativa, referida a incrementos por justificar, no fueron debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que la investigada es responsable, mal podría declararse responsable disciplinariamente a quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta reprochada.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 9

SANA CRÍTICA / VALORACIÓN PROBATORIA – Mérito para decidir

“...Una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la presente instrucción, tanto en su fase previa, como en la posterior a la etapa de formulación de cargos, incluyendo en él las manifestaciones de la defensa, no encuentra este Despacho mérito para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el Análisis de Recursos Frente a Gastos, inversiones y Disminución de Pasivos para el año 2010, como por las consignaciones que le fueron reprochadas a la investigada en el Pliego de Cargos No. 17406-30 del 27 de junio de 2013, de acuerdo a las razones ya plasmadas en la presente providencia”.

FUENTE FORMAL – LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 142, 170.4

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-090

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-090
Número y fecha del fallo:	17413-04, del 29 de enero de 2014
Asunto:	Fallo de Primera Instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-90, el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17406-030 del 27 de junio de 2013, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia ITRC, formuló pliego de cargos a la investigada XXXX. El cargo disciplinario formulado resultó del siguiente tenor:

CARGO ÚNICO

“Haber obtenido durante el período comprendido entre el 1o de diciembre de 2005 al 30 de septiembre de 2010, un incremento patrimonial al parecer no justificado de manera directa en favor propio, ya que como resultado del análisis Recursos frente a Gastos, Inversiones y disminución de pasivos ya expuesto, resultó que, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010, el nivel de gastos, inversiones y disminución de activos fue superior a sus ingresos y recursos obtenidos durante el mismo período, en la suma de \$48.983.765. Del mismo modo, en el análisis Financiero y Bancario se estableció que durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2009, la funcionaría realizó depósitos en sus cuentas bancarias Nos: (XXX) del Banco de Bogotá, 2003-(XXX)de Bancolombia y (XXX)de Davivienda por un monto superior a sus recursos susceptibles de ser consignados obtenidos durante las mismas vigencias en la suma de \$92.629.728 sumas que deberá justificar a! tenor de lo dispuesto en el inciso final del numeral tercero del artículo 48 de la Ley 34 de 2002”

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Así las cosas, en caso de duda sobre la responsabilidad del disciplinado ésta ha de resolverse a su favor, pues si los hechos que constituyeron en el pliego de cargos una infracción administrativa, referida a incrementos por justificar, no fueron debidamente probados en el expediente, o no conducen a un grado de certeza que permita concluir que la investigada es responsable, mal podría declararse responsable disciplinariamente a quien no se le ha podido demostrar la autoría o participación en la conducta reprochada.

Una vez analizado bajo los presupuestos de la sana crítica todo el material probatorio allegado a lo largo de la presente instrucción, tanto en su fase previa, como en la posterior a la etapa de formulación de cargos, incluyendo en él las manifestaciones de la defensa, no encuentra este Despacho mérito para para proferir en contra del disciplinado decisión sancionatoria por las diferencias encontradas en el Análisis de Recursos Frente a Gastos, inversiones y Disminución de Pasivos para el año 2010, como por las consignaciones que le fueron reprochadas a la investigada en el Pliego de Cargos No. 17406-30 del 27 de junio de 2013, de acuerdo a las razones ya plasmadas en la presente providencia.

Por lo anterior, se hace ineludible la decisión de absolución con la consecuencia implícita del archivo definitivo de las diligencias, en razón a que no se encuentran reunidos los presupuestos del artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal, dispone:

Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al funcionario (XXXX), identificada con la cédula de ciudadanía (XXX); por la conducta que a cada una le fue endilgada en el Auto de Citación Audiencia No. XXXXXX del 27 de junio de 2013 en cuanto se refiere a las diferencias precisadas en la parte motiva de esta providencia y que le fueron endilgadas en el pliego de cargos precitado, por cuanto dentro del proceso no obra prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta; conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión, y en consecuencia ARCHIVAR DEFINITIVAMENTE la actuación.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión, de conformidad con lo establecido en los Artículos 101 y 107 de la Ley 734 de 2002, al doctor XXXXX, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.465.5xx de Bogotá y T.P. No. XXX del C. S. J., en su condición de apoderado de la investigada, quien para tal efecto.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-090

TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno al tenor de lo establecido en el artículo 107 del Código Disciplinario Único.

CUARTO: En firme la presente decisión, **COMUNICAR** su sentido a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE,

JORGE ADRIANO MORENO PONCE

Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

Proyectó: Dr. Marcia Elena Murcia /Ariel Pastran

Aprobó: Jorge Adriano Moreno Ponce